

מסורת הש"ס

(א) פסחים פא. עת: ע"פ, (ב) ירוש' פסחים פ"ה ה"ג, א [פסחים שם יומא לט: נא:] בימות.מ. פשוט.ד. מנחות יט:] מכילתא בא פ"ג, (ד) פסחים פ: מוס' פסחים פ"ו ה"ה, הרי גזיר פ"ד ה"ג, הרי מנחות פ"ק ה"ה, (ס) מיר סג: (פסחים פ: פא:) ירוש' פסחים פ"ו ה"ד, ע: גזיר פ"ט ה"ב, (ו) פסחים פ: ירוש' פסחים גזיר שם, (ז) פסחים טו: יומא: ו מנחות כה, ות"כ וירקא גרובה פ"ד ה"ט, (ח) פסחים סא., (ט) גזיר נד., (י) דבס פ"א מ"ר, (כ) יומא ו ע"ש.

הגהות הב"ח

(א) נבא ל' מקשי נמי מיהא אית לל"ל ותפת נמי ממק: (ב) רש"י ד"ה מפני וכו' קרננות גזיר טמא עמי תוריס: (ג) ד"ה דרמי וכו' וסבירא ליה דלזין:

שינויי נוסחאות

[א] המוצה וברש' לל"ל (ש"ס:) גי' ש"מ אמר רב איש רבי ואי מקשי נמי אמר ליה כו': (ג) כד"מ טסק קשיא: [ח] כד"ל (גד"מ:) ו' דחולה ולקון לל"ל (ש"ס:) ו' גזיר בל' (ד"ס:) [ח] דמוקמי (קראס:) [א] קס"ד: דהאי אין הציץ מרצה על טומאת הגוף כו' (ש"ס:) ו' לל"ל דהא (ש"ס:) [א] פליג' אדוקינ דרוס דהוא מוקים לל"ל (ש"ס:) [ב] טמא כתי' דאיתו דל"ל (ש"ס:) [ג] אם תמצא לומר דליש' לל"ל (ש"ס:) [ד] דוקי (ש"ס:) [ה] מיתא אפירא אינו מוקן. (ויג' דר"ל סיכולין לפוך תוספת' (ש"ס:) [ז] ק"ה (קראס:) [ח] ליה טומאת התהום הדליקתו כו' לל"ל (ש"ס:) [ח] דליקת מוקת כל המינות שבמקוים: [ז] לל"ל דבעלים (ש"ס:) [ח] חייא בכהן בטומאת כו' ואינו מרצה ביהודי כו' לל"ל וליג' המינות שבמקוים (ש"ס:) ועי' פ"מ: [יג] מינות של י"ג נמקם (ש"ס:) וכה' בריש"י. ועי' במפרשים שנקיימם בגירסא: [ד] זאת כל: [ב] התהום דויבה (ש"ס:) [א] שחיטה, ואפילו אמר לן לאחר שחיטה ראיתי בה"ש של י"ג הא בעינן כו' לל"ל (ש"ס:) [ב] לל"ל בטומאת (ש"ס:) [ג] לל"ל בו ביום (ש"ס:) [ד] רישוניו דשמיטתו בכהן המרצה בצבור איירי וי"ל כו' (ש"ס:) ועי' כד"ל, ק"ל, פ"מ, ות"כ וקרינ' גר' וקשה על פ"ר ריש"י מזה דשמיטתו בכ"ה כו' ותמיהא איירי, ומיתנ בצבור ט"ס הוא. ועש"כ: [ב] ג"ל בצבור דהא לא הותרה טומאת שרץ. כן הולנ' בגליון כספ' פ"ר ח"ג לל"ל. ליתא. הריש"ק מוקת מה שבמקוים: [ב] לל"ל שני (צ"ס:) [ב] לל"ל ולד' (צ"ס שני) וכה' בדין. ועי' גל' קריי' שמשכר זה. ובתוה"א פ"ב קריי' כמד' דסוד' דברי הות' קשה לעמוד עליהם. עש"כ: [ב] מקח' ואלין הוא קצת אחר כד"ל, אלא שד"י וילנ' כמתי דשייח' אדוקי, וז"ע מה גמ' דהריס דהריס דלזין שאלים בדוריס כ"ל:

שיטה מקובצת

מקום שנשמא בקלים בבת כו'. מיתא דדיו ללא מן הדין להיות מוקין בטוף דיתא. וכן נכתב להתחיל לא מרצה אלא דיעבד מרלה אף כהן מרצה מרלה, וישכאל לא קשה מידי דהא דמרנא ביחד דקאמרי דיעבד דוקא קאמרי, וי"ל דלפי מה שפ"ר הרי"מ (על גל' כ"ד) מקום, יומא דל"ל לא בא משום אשכנח זה. ובתוה"א פ"ב קריי' כמד' דסוד' דברי הות' קשה לעמוד עליהם. עש"כ: [ב] מקח' ואלין הוא קצת אחר כד"ל, אלא שד"י וילנ' כמתי דשייח' אדוקי, וז"ע מה גמ' דהריס דהריס דלזין שאלים בדוריס כ"ל:

כל הזבחים שקבלו דמן פרק שני זבחים כג.

לפי אגלו. הראוי לאכילה תכוסו עליו דהיינו שחיטה: **במקסם.** לשון מנין כמו מקסת ערך (ויקרא כו) **וואיסקא אולוין למנויין.** מה מנויין מעבדי אף אוללים מעבדי^(א) שאם שחטו לטמאים ולערלים וחולה^(ב) וזקן שאין יכולין לאכול כית פסול ואפי' הן מנויין דהא לפי אכלו צבאי קרא כמיז לגזי^(ג) מנויין: **וי לא מקשי נמי.** וסברי טמא מת משלח קרבנותיו דיעבד אית להו הך פירכא גופא דפרקינ' לעיל אמילתייהו דמוקמינ' ^(ד) מתינתין בכהן טמא שרץ אכל כהן טמא מת האין מרצה דהא מודה מיהא דלכתחילה אמר רחמנא טמא מת ידחה לשני וטמא שרץ אמרינן לעיל דשוחטין עליו לכתחילה: **ומה במקום נו' בעולם.** יחיד: **מיסיגי.** לוקני דרוס: **מפני שאמרו.** משנה היא כדילד לולין (פסחים דף פ:) שגזיר ועושה פסח כו'. קס"ד^(ה) הא טומאה הגוף צבעלים קאמר ולהכי נקט גזיר ועושה פסח דאילו שאר קרבנות אין טומאת צעלים פסול בהן אכל עושה פסח אכילתו מעבכא וגזיר נמי כשנטמא בנתא שסמר מזירותו וצריך לחזור ולמנות כדכתיב (במדבר ו) **וכי ימות מת עליו וגו'** ואין ראוי לקרבנות נגלחתו עד שיהיה ויצא תחילה קרבנות ^(ו) מזירות טומאתו שתי תוריס ואשם וימנה את מזירתו ואחר כך יצא קרבנות מזירות טהרה וקמני אין האין מרצה דיעבד: **אלמא נטמאו כו'.** כלומר אם שלח קרבנו ושחטו וחרקו עליו לא נפטר מפסח שני: **דכי נמי.** דמרנא ניץ: **גוון שנטמא כהן בשרץ.** דמתן טמא פסול ואוקימנא ששרץ וזמן מיר ועושה פסח וזה"ל לכל קרבנות יחיד.

והא דנקט הני משום סיפא נקט דבעי מיתני נטמא טומאת התהום הרי זה מרלה וכי גמירי היתר טומאת התהום כגזיר ועושה פסח גמירי לה כדילד לולין וטומאת התהום טומאת פסח והתם מפרש צוהיב טומאת התהום כו' והילכתא גמירי לה דהותרה כגזיר ועושה פסח כדאמרי' כדילד לולין [פסחים דף פא:] **לא אמרו.** דהותרה טומאת התהום כגזיר ועושה פסח אלא בטומאת המת כללד: **מאי לאו למעוטי טומאת הסהוס דשרץ.** דלא הותרה ומק"ו לא אחיז שאין דנין ק"ו מהלכה^(א) : **טומאת הסהוס דויבה.** כגון ראה בין השמשות ספק כולה מן היום או כולה מן הלילה ואין כאן אלא ראייה אחת ספק חזיה מן היום וחזיה מן הלילה והוי לה כשתי ראיות דזב מטמא צימים וצראיות^(ב) והך טומאת התהום הוא דממעט משום דחמירא דילוצה עליו מגופו: **דבעי רמי דר חמא.** כדילד לולין [שם:] **כן המרלה בקרבנותיהן.** של גזיר ועושה פסח הותרה לו טומאת התהום אם שנטמא בה: **והא י' הכא צנחן אוקמא לה.** לרישא דקמני אין האין מרלה על טומאת הגוף ועלה קמני נטמא טומאת התהום הרי זה מרלה: **דרמי דר חמא פליג יא.** הוא. אדוקני דרוס הוא מוקיס לההיא בטומאת צעלים וסבירא^(ג) דאין יחיד טמא מת משלח קרבנותיו דאכילת פסחים מעבכ: **הא שמע.** מייבבא דרמי דר חמא: **ונשא אהרן.** ציץ כמיז: **אם עון הקדשים.** פסול קרבנות ירצה ציץ: אם

דויבה. פ"ה כגון ראה בין השמשות של י"ג יא^(א) ספק כולה מן היום או מן הלילה ואין כאן אלא ראייה אחת ספק חזיה מן היום וחזיה מן הלילה ויש כאן שתי ראיות דזב מטמא צימים וצראיות וקשה דצפרק כיזד לולין (ג"י^(ב) שם) לא מני משכח לרבי יוסי טומאת התהום^(ב) ולימא כי האי גוונא וגרסה לי דרז"ך דבעינן שהספק לא יהא נודע עד לאחר שחיטה^(א) ואם אמרו לו לאחר שחיטה ראית בין השמשות סוף יום שלשה עשר הא בעינן טומאת^(ב) התהום שלא יהא אחד מיצר בסוף העולם לכן בעי ההם בשלמא לרבנן משכחת לה דשחטו על זב כשצביעי שלו דשוחטין וזורקין על טמא שרץ ואח"כ ראה וסותר אכל לר' יוסי דאמר מקאת היום ככולו ומכאן ולהבא מטמא ולא סמר מידי [הכי משכחת ליה] ורבינו הקשה לימא שראה לפני שחיטה ושחטו עליו וחזר הזב וראה שניה דסתר אפי' לר' יוסי וצריך למנות שצעה דזב תלוי בצראיות וליכא לא תחילת היום שטרה על סוף היום ולירדי אחי שפיר דכיוון דראה בצפרא מיד היה ספק אולי יראה עוד ביום^(ב) והוי כנודע הספק קודם שחיטה ורבינו ממרן צוה דכיון דראייה אינה מרצה בשאף וצ"ס פ"א מ"א] א"כ מועיל לו מה ששחטו וחרקו עליו אע"י דראייה שנייה מנטרפת לראשונה לחייבו מנין שצעה מכל מקום לעולם היה קרוי טמא שרץ בשעת עשיית הקרבן וגם אחר כן לא פקע שמו ויאל ידי פסחו וקשה על פירושו^(ב) משמעתינן (כהן המרלה ציצבור כהן) (היא) וי"ל כגון שראה אחת צי"ג וטבל והעריב שמשו ושחט למחר הפסח ואחרי כן ראה שנייה ומנטרפת ואין זה קרוי נודע הספק קודם שחיטה כיוון שטהור גמור בשעת שחיטה וליכא למימר אולי יראה לשני^(ב) יומים ומנטרפין דלר' יא^(א) יוסי אינה מנטרפת לראשונה. דרז"ך:

כל הזבחים שקבלו דמן פרק שני זבחים כג.

הכא נמי נייתי ק"ו ליפוק מהיקשא ועוד קשה היכי ליקף טמא שרץ דיחיד כק"ו מטמא מת דיחיד הא טמא^(א) גופיה דיחיד יליף על ידי מתוך וכי האי גוונא חשיב צצנין אב צפרק איזוהו מקומן (לקמן דף נה.) דקאמר לן דסם כשר הואיל ולן כשר בצאימורין ודבר הלמד צצנין אב אינו חוזר ומלמד בקל וחומר וי"ל דבעיא היא בצאיזוהו מקומן והכא אם יא^(א) נאמר דילפ"י קאמר ועוד י"ל דהאי מתוך אינו צצנין אב דאי הוי צצנין אב א"כ יאכל ציחיד כצציצור: וצקני דרוס פ"א במקשי. וחקני דרוס ואפי' הוו ופליגי אמתני' דתמיד נשחט (פסחים דף פא.) דמתן השוחט לערלים ולטמאים פסול אי נמי סבירא להו כר' נתן ולית להו הא דקאמר הש"ס כדילד לולין (שם דף עט:) דמודה ר' נתן היכא דגברא לא חזי: **בפני שאמרו.** גזיר ועושה פסח. אע"י דפרש"י וקני יא^(א) דרוס תנאי היא אפירכא^(א) דסיפא סמין דנטמא טומאת התהום מרלה (דכולי עלמא אית להון יא^(א) טומאת התהום מרלה) דהילכתא גמירי לה כדאימא פרק כיזד לולין (פסחים פ:) טומאת התהום אלא אמרו טומאת התהום אלא במת וכן דרייתא דר' חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת כללד דפרקי מניה התם לרבי יוסי: **אלמא בשומאת מת בבעלים יא** וקמני **אין הציץ מרצה.** וקשיא לוקני דרוס דאמרו איש איש למנוה: **לא צמעוטי שומאת התהום דויבה.** וא"ת מ"מ קשיא דרייתא דר' חייא דלא אמרו טומאת התהום אלא למת כללד הא איטמי כהן טומאה ידועה לא מרצי ומיזן ה"ר חיים דמייירי דמתא כשצביעי והוי כטומאת שרץ דשוחטין וזורקין ולא מרצי משום דמכפרין כמכספרין והשתא חמיר כשצביעי דלא מרצי וטמא מת כדאשון מרצי והיינו טעמא כשצביעי יכול לעשות צטרהה על ידי שלח וחזי למיכל לאורחא אכל כדאשון לא אפשר לתקנו ולעשות צטרהה

לכן דדיעבד כשר ומייירי דרייתא דר' חייא יא^(א) [בשולחנות התהום דאי איטמין כהן בטומאת ודאי של שרץ או במת כשצביעי שלו אינו מרצה ציחיד אפי' דיעבד (שהרי אינו מרלה ציצבור בתמיד) דהא מכפרין כממכפרין וציצור טמאי שרץ או כשצביעי של מת לא עבדי בטומאה אלא שולחים קרבנותיהם על ידי טהורין כיון דחזו לאורחא אכל בטומאת התהום מרלה כהן ציחיד אכל בצעלים לא מתוקמא דרייתא דר' חייא דכיון דשוחטין וזורקין על טמאי שרץ ושלוחים קרבנותיהם ציד טהורים איזה רצוי ניץ שייך וגם טומאת התהום הרי לא שריא על דלמיעבד אינהו ופשיהו כיון דשוחטין וזורקין עליו ומזו למיעבד ע"י טהורין ועוד יש לפרש דמייירי ככהן שקיבל הדס בטומאת התהום דמת שמרלה לכתחילה לזרוק ולא מהדרי' אטוהורין אפי' איכא כהן טהור הא טומאה ידועה לא מרלה לכתחילה אלא מהדרינן אטוהורין דטוונאה דחוייה היא צציצור^(א) וכי האי גוונא צריך לפרש צפרק כיזד לולין (שם פא.) דבעי התם כהן המרלה בתמיד הותרה לו טומאת התהום או לא הותרה ומאי קמיצביא ליה הא קיימא לן כמגועדו אפי' בטומאה אלא אי יכול לזרוק בטומאה לכתחילה קמיצביא ליה דפרשיית ואפי' איכא דספקין: **בזבוחיה התהום** וזכיה מן הלילה ויש כאן אלא ראייה אחת ספק חזיה מן היום וחזיה מן הלילה ויש כאן שתי ראיות דזב מטמא צימים וצראיות וקשה דצפרק כיזד לולין (ג"י^(ב) שם) לא מני משכח לרבי יוסי טומאת התהום^(ב) ולימא כי האי גוונא וגרסה לי דרז"ך דבעינן שהספק לא יהא נודע עד לאחר שחיטה^(א) ואם אמרו לו לאחר שחיטה ראית בין השמשות סוף יום שלשה עשר הא בעינן טומאת^(ב) התהום שלא יהא אחד מיצר בסוף העולם לכן בעי ההם בשלמא לרבנן משכחת לה דשחטו על זב כשצביעי שלו דשוחטין וזורקין על טמא שרץ ואח"כ ראה וסותר אכל לר' יוסי דאמר מקאת היום ככולו ומכאן ולהבא מטמא ולא סמר מידי [הכי משכחת ליה] ורבינו הקשה לימא שראה לפני שחיטה ושחטו עליו וחזר הזב וראה שניה דסתר אפי' לר' יוסי וצריך למנות שצעה דזב תלוי בצראיות וליכא לא תחילת היום שטרה על סוף היום ולירדי אחי שפיר דכיוון דראה בצפרא מיד היה ספק אולי יראה עוד ביום^(ב) והוי כנודע הספק קודם שחיטה ורבינו ממרן צוה דכיון דראייה אינה מרצה בשאף וצ"ס פ"א מ"א] א"כ מועיל לו מה ששחטו וחרקו עליו אע"י דראייה שנייה מנטרפת לחייבו מנין שצעה מכל מקום לעולם היה קרוי טמא שרץ בשעת עשיית הקרבן וגם אחר כן לא פקע שמו ויאל ידי פסחו וקשה על פירושו^(ב) משמעתינן (כהן המרלה ציצבור כהן) (היא) וי"ל כגון שראה אחת צי"ג וטבל והעריב שמשו ושחט למחר הפסח ואחרי כן ראה שנייה ומנטרפת ואין זה קרוי נודע הספק קודם שחיטה כיוון שטהור גמור בשעת שחיטה וליכא למימר אולי יראה לשני^(ב) יומים ומנטרפין דלר' יא^(א) יוסי אינה מנטרפת לראשונה. דרז"ך:

מה שהקשה רבינו פרץ וז"ל דאי הוי רישא דומיא דסיפא, לא קשיא דלזין לחוס מן הדין אם יהיה סותר (דריש כלל) (הריש"י בשולחניו למעוטי טומאת התהום דזינע תעמיד אותו כבעלים, שזה הדין אין לחוס אם יא^(א)) יהיה דומיא דרישא. י"ל כדיון: **בשומאת התהום דויבה.** והוה לזון חרז רבינו פרץ וז"ל, פי' רש"י וי"ל כגון כהן בין השמשות כו' עד חז טמא דבאיות כצימים ושמים לטומאת שצעה כדאמרי' (תפיל דף טז:) שמים לטומאה ולטבאן לקריקן, (דלענין) [ולענין] כהן מקריב אינו בשמטתו. ולי' דטומאת התהום משמע דלכסוף מתכפר דכרז וכוה"י לא מתכפר הדבר אלא מנחתיה בשעת טומאה. אלא י"ל דמפרש התם כהן כשביעי שלו ולאחר שהביא קרבנותיו על מזירות ראה וסתר דזוהו טומאת התהום שמתכפר לכסוף. אלא בשעת שהביאו קרבנותיהן מיר ועושה פסח לא היה ידוע אם יראה ומימי. ומייירי כ"ס צבעלים דאי כהן לא היה נכנס בעזרה אם היה זו ואפילו עגל זו יראות דהא מחובר בעצור שמש ויכ"ס כזה עגל שלג ראיות דהא מחובר כפרי, וא"כ אפילו קודם שראה אף היה נכנס מתחלה להקריב קרבנות בעצור. ודן ר' חייא לא היה דומיא דרישא דהא אוקמנא רישא כהן שנטמא והך דר' חייא איירי בבעלים. ואל תמנה על זה דהא כלאו הכי נמי לא היה דומיא דרישא משום דהא אוקמנא רישא בטומאת שרץ ומילתיה דרבי חייא איירי בנת, והתם אפי' דיעבד אין האין מרלה כדפי', ובתפלה דר' חייא אי' אפי' לכתחילה. כן פי' מורי (ע"כ): דרז"ך וקני דרוס כו' ופליגי אמתני' כו' דנתן לערלים ולטמאים פסול. ע"י בשמטות בסוף התפסת:

עין משפט ונר מצוה

כו א מ"י פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה א:
כח ב ב מ"י פ"ד שם הל"ב ופ"ו שם הל"ב ופ"ד מהל' ביאת מקדש הל' ו ופ"ו מהל' מזירות הלכה טו:
כט ד מ"י פ"ו מהל' מזירות הלכה יח:

תורה אור השלם

1. ואם יקעס הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במבוסת נפשתי איש לפי אכלו תבסור על השטה.
שמות יב, ד
2. והיה על מצח אהרן וקשא אהרן את עון הקדשים אשר הקדישו בני ישראל לקל מתנת קדושים והיה על מצחו תמיד לקרנו לזהם לפני ידוקה:
שמות כח, לה

מוסף רש"י

הציץ מרצה על טומאת דם. ומגלמלו כשרי ומומר לשמות יין ולטמא למתים ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף. ואם (טמא) [נטמא] צנחא באתא קרבנותיו סומד את הכל: לא אמרו טומאת התהום אלא במת וכן דרייתא דר' חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת כללד דפרקי מניה הם לרבי יוסי: **אלמא בשומאת מת בבעלים יא** וקמני **אין הציץ מרצה.** וקשיא לוקני דרוס דאמרו איש איש למנוה: **לא צמעוטי שומאת התהום דויבה.** וא"ת מ"מ קשיא דרייתא דר' חייא דלא אמרו טומאת התהום אלא למת כללד הא איטמי כהן טומאה ידועה לא מרצי ומיזן ה"ר חיים דמייירי דמתא כשצביעי והוי כטומאת שרץ דשוחטין וזורקין ולא מרצי משום דמכפרין כממכפרין והשתא חמיר כשצביעי דלא מרצי וטמא מת כדאשון מרצי והיינו טעמא כשצביעי יכול לעשות צטרהה על ידי שלח וחזי למיכל לאורחא אכל כדאשון לא אפשר לתקנו ולעשות צטרהה

שיטה מקובצת (המשך)

כי פי' צפרק והא מנא ר' חייא ט" (הרי"ם): **לאו צמעוטי שומאת התהום דשרץ.** מיתא דרדיק מוסקא חקשינ' בטוף דברייתא דרבי חייא דקמני לא אמרו טומאת התהום אלא למת כללד, משמע דוקא בטומאת התהום אכל בטומאה ידועה לא מרלה, אלאה בטמאא בעלים בנתא אין לשולחין קרבנותיהם, וזו טומאתה כהן קאי כמו ברישא דאוקמת על שנטמא כהן בשרץ. (ו)מ"מ קשה דהא אמרי וקני דרוס דמרנא, וי"ל דה"ל לא אמרי' טומאת התהום דמרנא למתחילה אלא למת כללד אכל בטומאה ידועה לא מרלה למתחילה אלא דיעבד מרלה שפיר, וטומאתה כהן מייירי והוי כמו קני דרוס. וקשה דה"ל משמע דטומאת התהום מרלה דמחליה קאמרי, ובפסח שני קאמר דוקא דיעבד גזיר מי שנט על האקן, וי"ל דהתם מייירי כהן שעדיין לא עשה שום עבודה אלא קי מייירי כהן ששכר קיבל הדס דיעבד, וזוהו כהן למעוטי טומאה ידועה דקווא בטומאת התהום מרלה דיעבד לזרוק ואחרי כהן ולא מהדרינן אטוהוריס ואפי' איכא כהן אחר טהור, אכל בטומאה ידועה לא מרלה בטומאה אף לאחר שקיבל דס בטומאה צטר אלא מהדרינן אטוהוריס: **לאו צמעוטי שומאת התהום דשרץ.** פי' וא"כ היכי מני סיפא נטמא טומאת התהום יליץ מרלה דבעי' היינו טומאת התהום דשרץ דהא רישא וסיפא כחד גוויי היא. (וכו"מ) וקשה כ"ו על זה דהא אוקמינן מלמא דר' חייא בנתא דשרץ אי' כי שפיר דומיא דרישא, וגם הלמוד מתחילה לא היה מקשה לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ (למלא) [אלא] משום דה"ל לא מתוקמא דשרץ (ריש"י) בטומאת שרץ דהא ירישא דומיא דסיפא וממלא (לכא) למעוטי טומאת תהום דויבה, אכל ממני מתוקמא תהום כהן ירישא דומיא דסיפא. אלא

משמע דרבינו פרץ וז"ל דאי הוי רישא דומיא דסיפא, לא קשיא דלזין לחוס מן הדין אם יהיה סותר (דריש כלל) (הריש"י בשולחניו למעוטי טומאת התהום דזינע תעמיד אותו כבעלים, שזה הדין אין לחוס אם יא^(א)) יהיה דומיא דרישא. י"ל כדיון: **בשומאת התהום דויבה.** והוה לזון חרז רבינו פרץ וז"ל, פי' רש"י וי"ל כגון כהן בין השמשות כו' עד חז טמא דבאיות כצימים ושמים לטומאת שצעה כדאמרי' (תפיל דף טז:) שמים לטומאה ולטבאן לקריקן, (דלענין) [ולענין] כהן מקריב אינו בשמטתו. ולי' דטומאת התהום משמע דלכסוף מתכפר דכרז וכוה"י לא מתכפר הדבר אלא מנחתיה בשעת טומאה. אלא י"ל דמפרש התם כהן כשביעי שלו ולאחר שהביא קרבנותיו על מזירות ראה וסתר דזוהו טומאת התהום שמתכפר לכסוף. אלא בשעת שהביאו קרבנותיהן מיר ועושה פסח לא היה ידוע אם יראה ומימי. ומייירי כ"ס צבעלים דאי כהן לא היה נכנס בעזרה אם היה זו ואפילו עגל זו יראות דהא מחובר בעצור שמש ויכ"ס כזה עגל שלג ראיות דהא מחובר כפרי, וא"כ אפילו קודם שראה אף היה נכנס מתחלה להקריב קרבנות בעצור. ודן ר' חייא לא היה דומיא דרישא דהא אוקמנא רישא כהן שנטמא והך דר' חייא איירי בבעלים. ואל תמנה על זה דהא כלאו הכי נמי לא היה דומיא דרישא משום דהא אוקמנא רישא בטומאת שרץ ומילתיה דרבי חייא איירי בנת, והתם אפי' דיעבד אין האין מרלה כדפי', ובתפלה דר' חייא אי' אפי' לכתחילה. כן פי' מורי (ע"כ): דרז"ך וקני דרוס כו' ופליגי אמתני' כו' דנתן לערלים ולטמאים פסול. ע"י בשמטות בסוף התפסת: